

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5596/2536

นาย พิลล มุขวัฒน์
นาย ศรีวงศ์ อิน ท่า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 115, มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1367, มาตรา
1377 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1378
ป.วิ.พ. มาตรา 31

การซื้อขายที่ดิน น.ส.3 ซึ่งทางราชการห้ามโอนภายใน 10 ปีตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 31 เมื่อไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่จึงตกเป็นโมฆะ เพราะไม่ถูกต้องตามแบบและเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย แม้โจทก์ซื้อและยึดถือที่พิพาทโดยเจตนายึดถือเพื่อตนต่อมาในระยะ
เวลาห้ามโอนก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง แต่เมื่อโจทก์ยังคงครอบครองต่อมาจนล่วงเลย
ระยะเวลาห้ามโอนแล้ว โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1367 นับแต่วันที่พ้นกำหนดห้ามโอนนั้น เมื่อสัญญาซื้อขายที่พิพาท
เป็นโมฆะ จำเลยย่อมไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมที่จะต้องไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้
แก่โจทก์ จึงบังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขายที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 392 ตำบลท่าสักอำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่นางฉลวย รัญจวน โดยทำหนังสือซื้อขายกันเอง นางฉลวย

เข้าครอบครองและให้บุคคลอื่นเช่าทำประโยชน์หลายราย รายสุดท้ายให้นายเซ่งและนางเตือน นาคชาเช่า โดยมีเงื่อนไขคล้ายเช่าซื้อที่กำหนด 3 ปี แต่นายเซ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา นางฉลวยจึงขายที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา จำเลยนำรถไถนุกรุกเข้ามาไถทับถั่วที่โจทก์หว่านไว้เสียหายเป็นเงิน 20,100 บาท และไถทำลายคันนาของโจทก์ เสียหายเป็นเงิน 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 21,900 บาทโจทก์ห้ามแล้ว แต่จำเลยอ้างว่าที่ดินเป็นของจำเลย ขอให้พิพากษาว่าที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 392 เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้งอีกต่อไปให้จำเลยโอนที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์ หากจำเลยเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และให้จำเลยใช้เงิน 21,900 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 392 ตามฟ้องหนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยและนางฉลวย รัญจวน และหนังสือสัญญาเช่าเป็นเอกสารปลอมที่โจทก์ทำขึ้น จำเลยมิได้ไถทำลายคันนาของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย จำเลยให้นายเซ่งนาคชาเช่าที่ดินแปลงนี้ที่กำหนด 3 ปี ตกลงค่าเช่าปีละ 13,500 บาทนายเซ่งนำที่ดินดังกล่าวไปให้โจทก์เช่าช่วงโดยมิชอบ เป็นการผิดสัญญาเช่า จำเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าไปยังนายเซ่งและมีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์และบริวารออกจากที่ดินแปลงนี้แล้วเมื่อครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าว โจทก์ไม่ยอมออกไป กลับทำประโยชน์ในที่ดินต่อมา ทำให้จำเลยขาดรายได้จากการให้ผู้อื่นเช่าเป็นเงิน 13,500 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับโจทก์กับบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวและห้ามเกี่ยวข้งต่อไปกับให้โจทก์ใช้เงิน 13,500 บาทแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งเพราะโจทก์ได้สิทธิครอบครองและครอบครองที่พิพาทมาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้วหนังสือสัญญาเช่าระหว่างนายเซ่งและจำเลยเป็นสัญญาปลอม นายเซ่งไม่เคยนำที่ดินแปลงนี้มาให้โจทก์เช่า

ช่วง โจทก์จ่ายเงินให้นายเซ่ง 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนในการที่โจทก์ซื้อที่ดินจากนางฉลวยรัฐจวน ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าระหว่างนายเซ่งและนางฉลวยจำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 392 ตำบลท่าสักอำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย 17,100 บาทค่าขอซื้ออื่นและฟ้องแย้งให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ระบุชื่อจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2530 จำเลยนำรถไถเข้าไปไถที่พิพาท คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลย เห็นว่า โจทก์เบิกความว่า เดิมที่พิพาทเป็นของจำเลย ต่อมาปี 2522 จำเลยได้รื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาทแล้วขายที่พิพาทให้แก่นางฉลวย รัฐจวนตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 โดยมอบอำนาจให้นางฉลวยจัดการโอนที่พิพาทเองตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.5 นางฉลวยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทแต่นั้นมาโดยให้ผู้อื่นเช่าครั้งสุดท้ายให้นายเซ่ง นาคชา เข้ามีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2527 ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.9 ต่อมาปี 2528 นางฉลวยได้ขายที่พิพาทให้

โจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจของนางฉลวยที่มอบอำนาจให้โจทก์โอนที่พิพาทเอกสาร
หมาย จ.2 โดยโจทก์ได้กู้เงินธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอุดรดิตถ์ ตามสำเนา
สัญญากู้เอกสารหมายจ.3 มาชำระให้นางฉลวยชำระเงินแล้วนางฉลวยได้มอบหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมาย จ.1 สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย
จ.4 ไปมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.5 และมอบการครอบครองที่พิพาทให้โจทก์โจทก์
ได้เข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทแต่่นั้นมา ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2529 นายแข่งไป
แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเรียกร้องให้โจทก์จ่ายค่าเช่าที่พิพาทที่นายแข่งจ่าย
ล่วงหน้าให้นางฉลวยไปและยังเหลือเวลาเช่าอีก 1 ปี ในที่สุดตกลงกันได้โดยโจทก์ได้
จ่ายค่าเสียหายให้นายแข่งเป็นเงิน 12,000 บาท ตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับ
คดีเอกสารหมาย จ.7 และบันทึกเอกสารหมาย จ.8 แล้วนายแข่งได้มอบหนังสือ
สัญญาเช่าระหว่างนายแข่งกับนางฉลวยเอกสารหมาย จ.9 ให้เจ้าพนักงานตำรวจ แล้ว
เจ้าพนักงานตำรวจได้มอบเอกสารดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์ได้เข้าครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่พิพาทตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นายเสมอ มูลแสง พยานโจทก์ผู้ทำ
หนังสือสัญญาซื้อขายที่พิพาทระหว่างนางฉลวยกับจำเลยเบิกความว่า พยานเป็นผู้ทำ
หนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.4 ให้นางฉลวยกับจำเลยโดยจำเลยขายที่
พิพาทให้นางฉลวยเป็นการชำระหนี้ ดังนี้ การที่จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาท
และโจทก์มีหนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยกับนางฉลวย หนังสือมอบอำนาจของ
จำเลยที่ให้นางฉลวยไปทำการโอนที่พิพาท และหนังสือมอบอำนาจของนางฉลวยให้
โจทก์ไปรับโอนที่พิพาททั้งมีนายเสมอผู้เขียนสัญญาซื้อขายมาเบิกความยืนยันว่า
จำเลยขายที่พิพาทให้นางฉลวยเป็นการชำระหนี้ ซึ่งจำเลยก็น่าสืบเท็จสมว่า ในปี
2519 ได้กู้ยืมเงินนางฉลวยหลายครั้งเช่นนี้ถ้าไม่มีการซื้อขายกันจริงจำเลยก็ไม่
จำเป็นต้องออกไปจากที่พิพาทและลงชื่อในสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.4 และยัง
ทำหนังสือมอบอำนาจให้นางฉลวยโอนที่พิพาทด้วย นอกจากนี้นายแข่ง นาคชา ก็ทำ
สัญญาเช่าที่พิพาท เอกสารหมาย จ.9 กับนางฉลวย และร้อยตำรวจตรีประยุทธ์ ทอง

ก่อน ก็เบิกความว่า นายเซ้งบอกว่าเช่าที่พิพาทจากนางฉลวย ตามพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยได้ขายที่พิพาทและส่งมอบการครอบครองที่พิพาทให้นางฉลวยแล้ว หาใช่จำเลยมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมาย จ.1 ให้นางฉลวยเป็นประกันเงินกู้ไม่ และข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ต่อมานางฉลวยได้ขายและมอบการครอบครองที่พิพาทให้โจทก์ แต่การซื้อขายที่พิพาททั้งสองครั้งดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และที่พิพาทเป็นที่ดินที่ทางราชการห้ามโอนภายในสิบปีดังข้อความที่ปรากฏด้านหลังหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายจ.1 การซื้อขายที่พิพาทระหว่างจำเลยกับนางฉลวย และระหว่างนางฉลวยกับโจทก์จึงไม่ถูกต้องตามแบบและเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามชัดแจ้งโดยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 เดิม (มาตรา 150 ตามบทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535) แต่เมื่อจำเลยได้ขนย้ายออกไปจากที่พิพาทจึงถือว่าจำเลยได้สละเจตนาครอบครองโดยไม่ยึดถือที่พิพาทอีกต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377 วรรคแรก การที่นางฉลวยกับโจทก์ได้ซื้อและยึดถือที่พิพาทโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนต่อมาในระยะเวลาห้ามโอน นางฉลวยกับโจทก์ก็ยังไม่ได้สิทธิครอบครองเนื่องจากถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว แต่เมื่อโจทก์ยังคงครอบครองที่พิพาทตลอดมาจนล่วงเลยระยะเวลาห้ามโอนแล้ว โจทก์ย่อมได้ซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 นับแต่วันพ้นกำหนดห้ามโอนนั้น จำเลยไม่มีสิทธิเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีก ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อต่อไปในเรื่องค่าเสียหายว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะศาลจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาที่พนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ในมูลกรณีเดียวกันกับคดีนี้ และคดีถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์แล้วนั้น เห็นว่า จำเลยเพียงกล่าวอ้างว่าคดีส่วน

อาญาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุด เช่นนั้น
จึงยังฟังไม่ได้ตามที่จำเลยกล่าวอ้าง และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้มี
สิทธิครอบครองที่พิพาท การที่จำเลยนำรถเข้าไปไว้ในที่พิพาททำให้โจทก์เสียหายจึง
เป็นละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ชอบ
แล้ว ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้นแต่ที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่
พิพาทให้แก่โจทก์นั้นเมื่อสัญญาซื้อขายที่พิพาทเป็นโมฆะ จำเลยย่อมไม่มีหน้าที่ทาง
นิติกรรมที่จะต้องกระทำการเช่นนั้น จึงบังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้ไม่
ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอโจทก์ที่ให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่
พิพาทให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(โสภณ รอดหิรัญ-มงคล สระแก้ว-สนัด หมายเลขคดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ